

Da Aplicação da Lei Penal

Código Penal — Parte Geral para **resolver à mão**. Cada questão lacuna **apenas um pedaço** e o mesmo artigo se repete em **3 rodadas** — reescreva até fixar.

1 lacuna por questão

Repetição em rodadas

Manuscrito

Gabarito ao final

Como usar: preencha a lacuna _____ de cada questão com a palavra ou expressão exata da lei. O número da questão identifica a resposta no gabarito e **se repete igual nas 3 rodadas**.

CÓDIGO PENAL · PARTE GERAL

Título I — Da Aplicação da Lei Penal

arts. 1º a 12 · 3 rodadas de repetição

Art. 1º

ANTERIORIDADE

Rodada 1 de 3

Legalidade / anterioridade

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR _____

- 1 Art. 1º Não há _____ sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.
- 2 Art. 1º Não há crime sem _____ que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.
- 3 Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há _____ sem prévia cominação legal.
- 4 Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia _____.

Art. 1º

ANTERIORIDADE

Rodada 2 de 3

Legalidade / anterioridade

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR _____

- 1 Art. 1º Não há _____ sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.

2 Art. 1º Não há crime sem _____ que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.

3 Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há _____ sem prévia cominação legal.

4 Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia _____ .

Art. 1º

ANTERIORIDADE

Rodada 3 de 3

Legalidade / anterioridade

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR _____

1 Art. 1º Não há _____ sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.

2 Art. 1º Não há crime sem _____ que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.

3 Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há _____ sem prévia cominação legal.

4 Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia _____ .

Art. 2º

LEI PENAL NO TEMPO

Rodada 1 de 3

Retroatividade da lei mais benéfica

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR _____

1 Art. 2º Ninguém pode ser punido por fato que _____ deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

2 Art. 2º Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a _____ e os efeitos penais da sentença condenatória.

3 Art. 2º, parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo _____ o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

- 4 Art. 2º, parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por _____.

Art. 2º

LEI PENAL NO TEMPO

Rodada 2 de 3

Retroatividade da lei mais benéfica

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR _____

- 1 Art. 2º Ninguém pode ser punido por fato que _____ deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.
- 2 Art. 2º Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a _____ e os efeitos penais da sentença condenatória.
- 3 Art. 2º, parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo _____ o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.
- 4 Art. 2º, parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por _____.

Art. 2º

LEI PENAL NO TEMPO

Rodada 3 de 3

Retroatividade da lei mais benéfica

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR _____

- 1 Art. 2º Ninguém pode ser punido por fato que _____ deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.
- 2 Art. 2º Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a _____ e os efeitos penais da sentença condenatória.
- 3 Art. 2º, parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo _____ o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

- 4 Art. 2º, parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por _____.

Art. 3º

LEI EXCEPCIONAL

Rodada 1 de 3

Lei excepcional ou temporária

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR _____

- 1 Art. 3º A lei _____ ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.
- 2 Art. 3º A lei excepcional ou _____, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.
- 3 Art. 3º A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua _____.

Art. 3º

LEI EXCEPCIONAL

Rodada 2 de 3

Lei excepcional ou temporária

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR _____

- 1 Art. 3º A lei _____ ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.
- 2 Art. 3º A lei excepcional ou _____, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.
- 3 Art. 3º A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua _____.

Art. 3º

LEI EXCEPCIONAL

Rodada 3 de 3

Lei excepcional ou temporária

1 Art. 3º A lei _____ ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.

2 Art. 3º A lei excepcional ou _____, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.

3 Art. 3º A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua _____.

Art. 4º

TEMPO DO CRIME

Rodada 1 de 3

Teoria da atividade

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR

1 Art. 4º Considera-se praticado o crime no momento da _____, ainda que outro seja o momento do resultado.

2 Art. 4º Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do _____.

Art. 4º

TEMPO DO CRIME

Rodada 2 de 3

Teoria da atividade

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR

1 Art. 4º Considera-se praticado o crime no momento da _____, ainda que outro seja o momento do resultado.

2 Art. 4º Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do _____.

Art. 4º

TEMPO DO CRIME

Rodada 3 de 3

Teoria da atividade

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR

- 1 Art. 4º Considera-se praticado o crime no momento da _____, ainda que outro seja o momento do resultado.
- 2 Art. 4º Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do _____.

Art. 5º

TERRITORIALIDADE

Rodada 1 de 3

Territorialidade temperada

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR

- 1 Art. 5º Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no _____.
- 2 Art. 5º, § 1º Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as _____ e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem...
- 3 Art. 5º, § 1º Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e _____ brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem...

Art. 5º

TERRITORIALIDADE

Rodada 2 de 3

Territorialidade temperada

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR

- 1 Art. 5º Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no _____.

2 Art. 5º, § 1º Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as _____ e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem...

3 Art. 5º, § 1º Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e _____ brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem...

Art. 5º

TERRITORIALIDADE

Rodada 3 de 3

Territorialidade temperada

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR _____

1 Art. 5º Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no _____.

2 Art. 5º, § 1º Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as _____ e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem...

3 Art. 5º, § 1º Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e _____ brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem...

Art. 6º

LUGAR DO CRIME

Rodada 1 de 3

Teoria da ubiquidade

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR _____

1 Art. 6º Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a _____, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

2 Art. 6º Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o _____.

Art. 6º

LUGAR DO CRIME

Rodada 2 de 3

Teoria da ubiquidade

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR

- 1 Art. 6º Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a _____, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.
- 2 Art. 6º Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o _____.

Art. 6º

LUGAR DO CRIME

Rodada 3 de 3

Teoria da ubiquidade

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR

- 1 Art. 6º Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a _____, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.
- 2 Art. 6º Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o _____.

Art. 7º

EXTRATERRITORIALIDADE

Rodada 1 de 3

Extraterritorialidade

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR

- 1 Art. 7º Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: I - os crimes: a) contra a _____ ou a liberdade do Presidente da República; d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;
- 2 Art. 7º Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: I - os crimes: a) contra a vida ou a _____ do Presidente da República; d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;

3 Art. 7º Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: I - os crimes: a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República; d) de _____, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;

4 Art. 7º, § 2º Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: a) entrar o agente no _____; b) ser o fato punível também no país em que foi praticado; d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;

5 Art. 7º, § 2º Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: a) entrar o agente no território nacional; b) ser o fato _____ em que foi praticado; d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;

6 Art. 7º, § 2º Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: a) entrar o agente no território nacional; b) ser o fato punível também no país em que foi praticado; d) não ter sido o agente _____ ou não ter aí cumprido a pena;

Art. 7º

EXTRATERRITORIALIDADE

Rodada 2 de 3

Extraterritorialidade

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR

1 Art. 7º Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: I - os crimes: a) contra a _____ ou a liberdade do Presidente da República; d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;

2 Art. 7º Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: I - os crimes: a) contra a vida ou a _____ do Presidente da República; d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;

3 Art. 7º Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: I - os crimes: a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República; d) de _____, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;

4 Art. 7º, § 2º Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: a) entrar o agente no _____; b) ser o fato punível também no país em que foi praticado; d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;

5 Art. 7º, § 2º Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: a) entrar o agente no território nacional; b) ser o fato _____ em que foi praticado; d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;

6 Art. 7º, § 2º Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: a) entrar o agente no território nacional; b) ser o fato punível também no país em que foi praticado; d) não ter sido o agente _____ ou não ter aí cumprido a pena;

Art. 7º

EXTRATERRITORIALIDADE

Rodada 3 de 3

Extraterritorialidade

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR

1 Art. 7º Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: I - os crimes: a) contra a _____ ou a liberdade do Presidente da República; d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;

2 Art. 7º Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: I - os crimes: a) contra a vida ou a _____ do Presidente da República; d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;

3 Art. 7º Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: I - os crimes: a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República; d) de _____, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;

4 Art. 7º, § 2º Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: a) entrar o agente no _____; b) ser o fato punível também no país em que foi praticado; d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;

5 Art. 7º, § 2º Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: a) entrar o agente no território nacional; b) ser o fato _____ em que foi praticado; d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;

6 Art. 7º, § 2º Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: a) entrar o agente no território nacional; b) ser o fato punível também no país em que foi praticado; d) não ter sido o agente _____ ou não ter aí cumprido a pena;

Art. 8º

PENA NO ESTRANGEIRO

Rodada 1 de 3

Detração internacional

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR _____

1 Art. 8º A pena cumprida no estrangeiro _____ a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas.

2 Art. 8º A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é _____, quando idênticas.

Art. 8º

PENA NO ESTRANGEIRO

Rodada 2 de 3

Detração internacional

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR _____

1 Art. 8º A pena cumprida no estrangeiro _____ a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas.

- 2 Art. 8º A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é _____, quando idênticas.

Art. 8º

PENA NO ESTRANGEIRO

Rodada 3 de 3

Detração internacional

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR _____

- 1 Art. 8º A pena cumprida no estrangeiro _____ a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas.
- 2 Art. 8º A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é _____, quando idênticas.

Art. 10

CONTAGEM DE PRAZO

Rodada 1 de 3

Contagem de prazo penal

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR _____

- 1 Art. 10. O dia do começo _____ no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.
- 2 Art. 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo _____.

Art. 10

CONTAGEM DE PRAZO

Rodada 2 de 3

Contagem de prazo penal

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR _____

- 1 Art. 10. O dia do começo _____ no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.

- 2 Art. 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo _____.

Art. 10

CONTAGEM DE PRAZO

Rodada 3 de 3

Contagem de prazo penal

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR _____

- 1 Art. 10. O dia do começo _____ no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.

- 2 Art. 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo _____.

Art. 12

LEGISLAÇÃO ESPECIAL

Rodada 1 de 3

Aplicação subsidiária

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR _____

- 1 Art. 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por _____, se esta não dispuser de modo diverso.

Art. 12

LEGISLAÇÃO ESPECIAL

Rodada 2 de 3

Aplicação subsidiária

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR _____

- 1 Art. 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por _____, se esta não dispuser de modo diverso.

Art. 12

LEGISLAÇÃO ESPECIAL

Rodada 3 de 3

Aplicação subsidiária

COMPLETE A LACUNA DE CADA QUESTÃO · REESCREVA ATÉ FIXAR _____

- 1 Art. 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por _____ , se esta não dispuser de modo diverso.

GABARITO

Título I — Da Aplicação da Lei Penal (arts. 1º a 12). Os números são por artigo e valem para todas as rodadas.

ART. 1º

(1) crime · (2) lei anterior · (3) pena · (4) cominação legal

ART. 2º

(1) lei posterior · (2) execução · (3) favorecer · (4) sentença condenatória transitada em julgado

ART. 3º

(1) excepcional · (2) temporária · (3) vigência

ART. 4º

(1) ação ou omissão · (2) resultado

ART. 5º

(1) território nacional · (2) embarcações · (3) aeronaves

ART. 6º

(1) ação ou omissão · (2) resultado

ART. 7º

(1) vida · (2) liberdade · (3) genocídio · (4) território nacional · (5) punível também no país · (6) absolvido no estrangeiro

ART. 8º

(1) atenua · (2) computada

ART. 10

(1) inclui-se · (2) calendário comum

ART. 12

(1) lei especial